

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6473/2538

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
นครราชสีมา

โจทก์ร่วม

นาง วราลี อยู่สุขดี

นาย บุตร ศรีสุข

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 96, มาตรา 341

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (6)

โจทก์ร่วมรู้เรื่องความผิดที่ถูกจับเืองและรู้ตัวผู้กระทำความผิดว่าจำเลยเป็นคน
จับเืองตั้งเแต่ก่อนวันที่1มิถุนายน2533แล้วเพ็งมาร้องทุกข์เมื่อวัน
ที่7ธันวาคม2533ซึ่งเกิน3เดือนนับเแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด
คดีโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นอันขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา96สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา39(6)โจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341ให้
จำเลย ใช้ เงิน 815,000 บาท แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ระหว่าง พิจารณา ผู้เสียหาย ยื่น คำร้องขอ เข้าร่วม เป็น โจทก์ศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 341 จำคุก 2 ปี ให้ จำเลย ใช้ เงิน 815,000 บาท แก่ โจทก์ร่วม

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ร่วม ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า การ ที่ โจทก์ร่วม รู้ เรื่อง ความผิด ที่ถูก จำคุก และ
รู้ตัว ผู้กระทำ ความผิด ตั้งแต่ ก่อน วันที่ 1 มิถุนายน 2533 แล้ว ละเลย ไม่ ร้อง
ทุกข์ เพิ่ง มา ร้องทุกข์ เมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2533 ซึ่ง เกิน 3 เดือน นับแต่ วันที่ รู้
เรื่อง ความผิดและ รู้ตัว ผู้กระทำ ความผิด คดี โจทก์ และ โจทก์ร่วม เป็น อัน ขาด
อายุความ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 แล้ว สิทธิ นำ คดีอาญามา ฟ้อง
ย่อมน ะดับ ไป ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(6) โจทก์
และ โจทก์ร่วม จึง ไม่มี อำนาจฟ้อง คดี นี้

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรัญ หัตถกรรม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ